

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 238

24 de junio de 2025

Presentada por el señor *Sánchez Álvarez*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, con el propósito de corroborar que cumpla con su cometido de facilitar que aquellos que residen en condominios lo hagan dentro de un marco de sana convivencia y respeto al derecho ajeno; así como evaluar si el Departamento de Asuntos del Consumidor debe ser la agencia gubernamental encargada de administrar la antes referida Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, se aprobó con el propósito de viabilizar la propiedad individual sobre un apartamento que forme parte de un edificio o inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, de acuerdo con los criterios establecidos en dicha Ley. En ese sentido, el titular de un apartamento sometido al Régimen de Propiedad Horizontal tiene derecho al pleno disfrute de su apartamento y de las áreas comunes, siempre que con ello no se menoscabe el derecho de los demás titulares al disfrute de sus respectivas propiedades.

De igual manera, la Ley persigue que cada titular reconozca que el ejercicio del dominio en el Régimen de Propiedad Horizontal está limitado por los derechos de los demás titulares y que el derecho de propiedad sobre su apartamento tiene que ejercerse dentro del marco de la sana convivencia y el respeto al derecho ajeno. Por tanto, en el ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares deben actuar conforme a los principios de la buena fe, de la prohibición de ir en contra de sus propios actos y la del abuso del derecho.

Así las cosas, las disposiciones de la Ley 129 son aplicables al conjunto de apartamentos y elementos comunes cuyo titular único, o titulares todos, si hubiere más de uno, declaren expresamente su voluntad de someter el referido inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal establecido en esta Ley, haciéndolo constar en escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad. Asimismo, el Régimen de Propiedad Horizontal puede establecerse sobre bienes inmuebles que radiquen en terrenos ajenos, siempre que el dueño del suelo conceda el derecho de arrendamiento, de usufructo o de superficie a perpetuidad al edificante o constituyente del condominio.

Por otra parte, la escritura que establezca el Régimen de Propiedad Horizontal expresará clara y precisamente el destino y uso de toda área comprendida en el inmueble y, una vez fijado dicho destino y uso, solo podrá ser variado mediante el consentimiento de dos terceras partes ($2/3$) de todos los titulares que, a su vez, reúnan dos terceras partes ($2/3$) de las participaciones en las áreas comunes. Esta norma exceptúa las modificaciones a la escritura matriz con el fin de variar el uso de un apartamento de uno residencial a uno no residencial o viceversa, que requerirán del consentimiento unánime de todos los titulares. Las disposiciones de variaciones de destino y uso, con relación al número de votos requeridos, no aplican a los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal previo a la aprobación de la Ley 129, los cuales solo se podrán modificar por unanimidad de los titulares.

En fin, a la referida Ley de Condominios se le incorporó una serie de cambios que se supone faciliten la convivencia en los condominios, teniendo en cuenta una serie de

tendencias que se nutrieron de los desarrollos tecnológicos, de las lecciones aprendidas como consecuencia de la crisis económica y de las situaciones de emergencia que sufrimos a consecuencia del huracán María.

Sin embargo, hemos visto en la prensa distintas noticias que apuntan que la Ley de Condominios no atiende los intereses de los titulares de las unidades de apartamento, por lo que varias organizaciones han reclamado enmiendas que atiendan las necesidades de los propietarios. Aunque no hay estadísticas oficiales, se estima que hay unos 3,000 condominios en los que viven alrededor de 500,000 familias compuestas predominantemente por personas de mayor edad, madres solteras y mujeres mayores de 50 años. A pesar de tratarse de propiedad privada, al igual que cualquier otra residencia, los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal están sujetos a niveles de regulación y de interferencia gubernamental mayores a los que enfrentan los dueños de residencias.¹ Grupos de titulares bajo tal Régimen denuncian que la Ley de Condominios aparenta ser defectuosa.

La Asociación de Titulares de Condominios, Inc. (ATC) y la Asociación de Administradores de Condominios de Puerto Rico, Inc. (AAC), aducen que el origen de los problemas con la Ley 129 es que fue producida enteramente por personas que no representan los intereses de los titulares, sino sus propios intereses comerciales, porque tienen prácticas profesionales y negocios que se nutren de los negocios que hacen en los condominios.² Alegan además, que una de las deficiencias principales del estatuto es el concepto de que con un solo conjunto de reglas se pretende controlar todos los tipos de actividades y la convivencia dentro de los condominios.³ También estas organizaciones responsabilizan al DACO de la implantación y fiscalización de la Ley, porque la agencia, según ellos, no tiene los recursos, la capacidad, el interés o la base legal para indagar sobre las operaciones de los condominios.⁴ A tales efectos, se ha propuesto que se cree

¹ <https://www.noticel.com/gobierno/ahora/top-stories/20230606/convocan-a-titulares-para-denunciar-condominios-secuestrados-que-son-laberintos-sin-salida/>

² Id.

³ Id.

⁴ Id.

una ley o código de condominios enfocado solo en los asuntos de la administración de áreas comunes y que el resto de las reglas estén contenidas en las respectivas escrituras matrices de la propiedad.⁵

Expuesto todo lo anterior, es el propósito de esta Resolución que se realice una investigación exhaustiva sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de corroborar que cumpla con su cometido de facilitar que aquellos que residen en los condominios lo hagan dentro de un marco de sana convivencia y respeto al derecho ajeno. De igual manera, se persigue evaluar si el Departamento de Asuntos del Consumidor debe ser la agencia gubernamental encargada de administrar la antes citada Ley.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones,
 - 2 Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una
 - 3 investigación exhaustiva sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley
 - 4 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”,
 - 5 con el propósito de corroborar que cumpla con su cometido de facilitar que aquellos
 - 6 que residen en condominios lo hagan dentro de un marco de sana convivencia y
 - 7 respeto al derecho ajeno; así como evaluar si el Departamento de Asuntos del
 - 8 Consumidor debe ser la agencia gubernamental encargada de administrar la antes
 - 9 referida Ley.
-
- 10 Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas o ejecutivas; citar a
 - 11 funcionarios, expertos y testigos; requerir información, documentos y objetos; así

⁵ id.

1 como realizar inspecciones oculares, con el fin de cumplir con el mandato establecido
2 en esta Resolución.

3 Sección 3.- La Comisión deberá rendir un informe ante el Senado de Puerto Rico
4 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en o antes del cierre de la 3ra
5 Sesión Ordinaria.

6 Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
7 aprobación.